

TEMA 1

La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Estudio particular de los derechos y deberes fundamentales. Regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos. Estudio particular del derecho a la protección de la salud

ÍNDICE

1. Datos importantes de la Constitución Española.....	2
2. Características principales de la Constitución	2
3. Estructura de la Constitución (cómo se organiza).....	3
4. Preámbulo	4
5. Título preliminar (artículos 1 al 9): valores superiores y principios inspiradores	4
6. Resumen del resto de Títulos y disposiciones.	18
6.1. Título VII “Economía y Hacienda” (128 al 136)	18
6.2. Título VIII “Organización territorial del Estado” (137 a 158)	18
6.3. Título IX “Tribunal Constitucional” (159 al 165)	18
6.4. Título X “Reforma constitucional” (166 al 169).....	18
6.5. Disposiciones.....	19
7. Estudio particular del derecho a la protección de la salud.....	19

1. Datos importantes de la Constitución Española

- Nuestra Constitución tiene 169 artículos
- 31 de octubre: Aprobada por las Cortes
- 6 de diciembre: Ratificada en referéndum (Día de la Constitución)
- 27 de diciembre: Sancionada por el Rey
- 29 de diciembre: Publicada en BOE, entra en vigor
- Ha tenido tres reformas: 1992, 2011 y 2024

Reformas de la Constitución

1º 1992: La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales

2º 2011: La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española completo estableciendo en el texto el principio de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales

3º 2024: El 17 de febrero de 2024 se llevó a cabo la tercera reforma de la Constitución Española, sustituyendo el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el artículo 49

2. Características principales de la Constitución

- Extensión y complejidad

La Constitución Española es un documento extenso que abarca una amplia gama de temas, desde los derechos fundamentales hasta la organización territorial del Estado. Su estructura es compleja y detallada, lo que garantiza que todos los aspectos esenciales de la vida política y social estén regulados

- Carácter normativo

Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Todas las leyes, decretos y normas inferiores deben ajustarse a lo establecido en la Constitución. Si una ley contradice la Constitución, esta última prevalecerá

- Rigidez

La Constitución es difícil de modificar. Para reformarla se requiere un procedimiento

especial que implica una mayoría cualificada tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Esta rigidez garantiza la estabilidad del sistema político

- Carácter democrático

La Constitución Española establece un Estado social y democrático de derecho, basado en los principios de la soberanía popular, la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales

- Monarquía parlamentaria

España es una monarquía parlamentaria, lo que significa que el jefe del Estado es el Rey, pero su poder está limitado por la Constitución y ejerce sus funciones a través del Gobierno

- Descentralización territorial

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, lo que ha dado lugar a un Estado autonómico

- Reconocimiento de derechos y libertades

La Constitución Española recoge un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la libertad religiosa

- Carácter consensuado

La Constitución Española fue fruto de un amplio consenso político entre las principales fuerzas políticas del país, lo que garantiza su legitimidad y estabilidad

3. Estructura de la Constitución (cómo se organiza)

Un Preámbulo, una parte Dogmática, una parte Orgánica y disposiciones

- Preámbulo
- Parte Dogmática
 - Título preliminar: artículos 1 al 9
 - Título I “Derechos y deberes fundamentales”: artículos 10 al 55
- Parte Orgánica (Títulos II al X)
 - Título II: La Corona (56 al 65)
 - Título III: Cortes Generales (66 al 96)

- Título IV: El Gobierno y la Administración (97 al 107)
 - Título V: Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (108 al 116)
 - Título VI: Poder Judicial (117 al 127)
 - Título VII: Economía y Hacienda (128 al 136)
 - Título VIII: Organización territorial del Estado (137 al 158)
 - Título IX: Tribunal Constitucional (159 al 165)
 - Título X: Reforma constitucional (166 al 169)
- Disposiciones: 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final

4. Preámbulo

El preámbulo es una introducción solemne y concisa que expresa los principios fundamentales y los objetivos que inspiran un texto legal

“La nación española, deseando establecer justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integren, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de”:

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo
- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular
- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones
- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a toda una digna calidad de vida
- Establecer una sociedad democrática avanzada
- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución

5. Título preliminar (artículos 1 al 9): valores superiores y principios inspiradores

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
4. Título I (artículos 10 al 55): derechos y deberes fundamentales

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen

Artículo

12

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

SECCIÓN 1.^a

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos

que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:
 - a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción
 - b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica
 - c) A la libertad de cátedra
 - d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar

Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos

Artículo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad

Artículo 26

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a el de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías

precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad

Artículo 29

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica

SECCIÓN 2.^a

De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública

Artículo 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley

Artículo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes

Artículo 34

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22

Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores

Artículo 36

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos

Artículo 37

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad

Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres

Artículo 42

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio

Artículo 44

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo

con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural

Artículo 49

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio

Artículo 51

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales

Artículo 52

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 (apartados 2 y 3), 19, 20 (apartados 1 a) y d), y 5), 21, 28 (apartado 2) y 37 (apartado 2) podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 (apartado 2) y 18 (apartados 2 y 3) pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas
3. Regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos (idea general)
 - Título II: La Corona (56 al 65)
 - Título III: Cortes Generales (66 al 96)

- Título IV: Gobierno y Administración (97 al 107)
- Título V: Relaciones Gobierno-Cortes (108 al 116)
- Título VI: Poder Judicial (117 al 127)

A continuación se explican el resumen del resto de Títulos y las disposiciones

6. Resumen del resto de Títulos y disposiciones.

6.1. Título VII “Economía y Hacienda” (128 al 136)

La Constitución establece que el Gobierno debe velar por una distribución equitativa de la riqueza entre todos los habitantes del país. Anualmente, el Gobierno tiene la obligación de crear un presupuesto que detalle tanto los ingresos como los gastos previstos para ese año.

6.2. Título VIII “Organización territorial del Estado” (137 a 158)

El Estatuto de Autonomía es la ley fundamental de cada comunidad autónoma. España consta de 17 comunidades autónomas, además de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Estas comunidades tienen la capacidad de tomar decisiones en áreas como salud, educación y servicios sociales.

6.3. Título IX “Tribunal Constitucional” (159 al 165)

El Tribunal revisa las leyes y se encarga de que se cumpla la Constitución. Compuesto por 12 miembros, son independientes e inamovibles.

6.4. Título X “Reforma constitucional” (166 al 169)

Las reformas de la Constitución se podrán llevar a cabo cuando se realice una votación y se obtenga una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
¿Quién puede proponer esta reforma?

El Gobierno

El Congreso y el Senado

6.5. Disposiciones

6.5.1. Disposiciones adicionales

Disposición 1: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios

Disposición 2: La mayoría de edad es 18 años, sin perjuicio de lo que corresponda en derechos históricos en Derecho privado

Disposición 3: Hace referencia a las Islas Canarias, indicando que cualquier cambio en su sistema impositivo debe ser consultado previamente con el gobierno regional

Disposición 4: En las comunidades autónomas con varios tribunales superiores de justicia, se debe distribuir equitativamente las responsabilidades y competencias entre ellos

6.5.2. Disposiciones transitorias

Las disposiciones transitorias de una Constitución son normas especiales que se incluyen para resolver situaciones particulares y facilitar la transición hacia el nuevo orden constitucional, especialmente cuando se produce un cambio de régimen político

6.5.3. Disposición derogatoria

Deroga las leyes anteriores

6.5.4. Disposición final

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España

7. Estudio particular del derecho a la protección de la salud

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud. Este precepto, ubicado en el Capítulo III del Título I, forma parte de los “Principios rectores de la política social y económica”. El apartado primero establece que “se reconoce el derecho a la protección de la salud”, mientras que el segundo dispone que los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. Por su parte, el apartado tercero remite a la ley la regulación de los derechos y deberes de todos en este ámbito

Este derecho tiene naturaleza constitucional prestacional, pero no es un derecho fundamental, ya que no se encuentra incluido en los artículos 14 a 29 de la Carta Magna. Ello implica que no puede reclamarse directamente ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Sin embargo, sí es vinculante para legisladores y autoridades, y puede exigirse mediante la legislación y los tribunales ordinarios en caso de incumplimiento

El derecho a la salud guarda estrecha relación con otros derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vida e integridad física y moral (art. 15), la protección de la familia y de los menores (art. 39), la protección de la tercera edad (art. 50) y la defensa de los consumidores y usuarios (art. 51). Todos ellos forman un entramado de garantías que, en conjunto, refuerzan la tutela de la salud como elemento básico del bienestar ciudadano

En cuanto a las obligaciones del Estado, la Constitución le impone la organización de un sistema sanitario eficaz, el desarrollo de políticas de prevención, y asegurar un acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios médicos. Estas obligaciones se concretan a través de leyes como la Ley General de Sanidad (14/1986) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), que refuerza la coordinación y la equidad entre comunidades autónomas

El Tribunal Constitucional ha definido el artículo 43 como un derecho de carácter programático, es decir, un mandato que exige la actuación de los poderes públicos. Si bien no genera un amparo directo ante el Tribunal Constitucional, sí puede ser exigido judicialmente cuando exista una vulneración derivada de la inacción administrativa o de decisiones contrarias a la ley

Desde el punto de vista competencial, el Título VIII de la Constitución establece que las Comunidades Autónomas poseen amplias competencias sanitarias, siendo responsables de la gestión directa de los servicios de salud, mientras que el Estado mantiene la competencia para fijar las bases y coordinar el conjunto del sistema

En la actualidad, la protección de la salud afronta diversos retos y debates, como la financiación y sostenibilidad del sistema sanitario, la igualdad de acceso a los servicios en todo el territorio, la inclusión de nuevas prestaciones y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias

En conclusión, aunque el derecho a la salud no tenga la categoría formal de derecho fundamental, su reconocimiento constitucional y el desarrollo legislativo que lo acompaña lo convierten en un pilar del Estado social y democrático de Derecho, asegurando que todos los ciudadanos puedan acceder a una sanidad pública y a políticas de prevención que garanticen su bienestar